

๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกำหนดค่าบังคับตามคำขอไม่เป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามคำสั่งที่ ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง ยกเลิกเพิกถอนหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ของนาย จ. นาง ก. และผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดว่า บ้านพิพาท (บ้านเลขที่ ๑๗/๒/๓) ได้ถูกรื้อถอนไปแล้วไม่มีสภาพบ้านให้พักอาศัยอีกต่อไป จึงไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้อีก เหตุแห่งการฟ้องคดีที่ขอให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าบ้านเลขที่ ๑๗/๒/๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงหมดสิ้นไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีคำสั่งดังกล่าวที่ให้นาย จ. มีสถานภาพเป็นเจ้าบ้าน และนาง ก. ภรรยา มีสถานภาพเป็นผู้อาศัย ในบ้านเลขที่ ๑๗/๒/๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และผู้ฟ้องคดี มีสถานภาพเป็นเจ้าบ้าน ในบ้านเลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ แม้จะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่มีเหตุต้องเพิกถอนเพราะไม่มีผลให้คดีเปลี่ยนแปลง จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๔/๒๕๖๒)

๑.๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องมีคำบังคับของศาล

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่กำหนดค่าบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง หรือสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

ก) กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๘๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการออกกฎกระทรวงทับที่ดิน



ของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๘๖ เล่ม ๒ หน้า ๘๔ และเลขที่ ๒๘๕ เล่ม ๒ หน้า ๘๔ ตำบลสระแก้ว อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี นั้น ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงข้างต้นนับแต่วันที่ได้รับการให้ที่ดินดังกล่าว และการแก้หรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ ศาลต้องมีคำบังคับให้เพิกถอนกฎกระทรวงดังกล่าวในส่วนที่ออกทับซ้อนกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟส.๑/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการทำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นคำขอที่ศาลออกคำบังคับได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๔/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีฟ้องว่า ข้อ ๓ ของกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานและจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ในอัตราส่วนลูกจ้างที่มีใช้คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน และข้อ ๕ ของกฎกระทรวงเดียวกันที่กำหนดว่านายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงานตามที่กำหนดในข้อ ๓ และมีได้ดำเนินการตามมาตรา ๓๕ ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี โดยคำนวณจากอัตราต่ำสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่ใช้บังคับครั้งหลังสุดในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคูณด้วยสามร้อยหกสิบห้า และคูณด้วยจำนวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทำงาน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นธรรม นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงานเพื่อผลิตสินค้าทั่วไป ซึ่งจะต้องรับคนพิการเข้าทำงาน หากไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามจำนวนที่กฎกระทรวงกำหนด ต้องนำเงินส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้



อันเนื่องจากกฎกระทรวงดังกล่าวและการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับนั้นต้องมีคำบังคับของศาลตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยการสั่งให้เพิกถอนกฎกระทรวงทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟร.๒/๒๕๖๓)

ข) กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการวางผังแบบแปลนโครงการป่าไผ่ท่อนและป่าคลองโฆง ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วให้จัดที่ดินตามผังแบบแปลนโครงการป่าไผ่ท่อนและป่าคลองโฆง ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และปรับที่ดินพิพาทให้มีสภาพเดิม นั้น เมื่อคดีในข้อหานี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้พื้นที่แปลงบริษัท ร. จำกัด ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเป็นที่ดินพิพาทในคดีนี้มาดำเนินการจัดให้แก่เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ดินทำกินในชุมชนของรัฐบาลตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยได้มีการออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยตรง มิได้เป็นการใช้อำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินการออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากได้มีการวางผังเดิมไว้แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และผู้ฟ้องคดีได้เข้าครอบครองและทำประโยชน์ตามผังเดิม และมีคำขอดังกล่าว ศาลจึงกำหนดคำบังคับตามคำขอท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๕/๒๕๖๒)

กรณีอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เมื่อการยื่นคำร้องในกรณีนี้เป็นการปฏิบัติตามมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่บัญญัติให้ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกหรือเพิกถอนเอกสารสิทธิ คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่พิพาท จึงถือได้ว่าเป็นการยื่นคำร้อง



ในกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทั้งคำขอบังคับที่ขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าว เป็นคำขอให้เพิกถอนคำสั่งซึ่งศาลปกครองมีอำนาจกำหนดคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และเมื่อเป็นกรณีที่มาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ บัญญัติให้ผู้ร้องต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ย่อมถือได้ว่ามีกฎหมายเฉพาะบัญญัติจำกัดอำนาจหน้าที่ของผู้ร้องมิให้ดำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกเพิกถอนคำสั่ง ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่าเป็นคำสั่งที่ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เองอีก จึงไม่ใช่กรณีที่ผู้ร้องมีอำนาจหน้าที่ที่จะตรวจสอบและอาจมีคำสั่งในการแก้ไขหรือยกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทั้งสืบแปลงดังกล่าวได้เองตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยไม่จำเป็นต้องให้ศาลมีคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของ คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ สปสช. ๕.๔๒/๙๗๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่มีมติว่า การที่ผู้ฟ้องคดี ยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีมีห่วงอนามัยติดอยู่ในมดลูกทำให้ต้องตัดมดลูกทิ้ง ไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนั้น ศาลมีอำนาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๗๓/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

คำขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลช่องแค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ให้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) เทศบาลตำบลช่องแค โดยวิธีการรับโอน นั้น ศาลสามารถกำหนดคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๐/๒๕๖๒)



ค) กรณีมีคำขอให้สั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อำเภอนายายอาม องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี แขวงทางหลวงจันทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๔ ตามลำดับ) เพิกถอนคำคัดค้านที่ได้ทำไว้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่ ฉบับลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งหมด และห้ามผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการรังวัดสอบเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี และให้ชดเชยค่าเสียหาย นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ รวมทั้งขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดี คำขอดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ศาลสามารถออกคำสั่งเพิกถอนเพิกถอนความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๗/๒๕๖๒)

(๒) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีเทศบาลเมืองตากฟ้องเจ้าหน้าที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินพร้อมดอกเบี้ยในมูลละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย นั้น แม้การที่นายกเทศมนตรีเมืองตากมีคำสั่งเทศบาลเมืองตากที่ ๗๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับทราบคำสั่ง จะเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีและขายทอดตลาดตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น อันเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อให้ได้รับชำระหนี้โดยครบถ้วน แต่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ยังมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง ก็ไม่ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีที่จะใช้สิทธิทางศาล ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้นำเงินค่าสินไหมทดแทนมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี



ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ในมูลละเมิดจึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดี โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งศาลมีอำนาจออกคำบังคับได้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๔๙/๒๕๖๒)

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การประปานครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) รื้อระบบการติดตั้งจ่ายน้ำประปาให้คงเหลือเฉพาะที่ดินที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการของการประปานครหลวง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ผู้ฟ้องคดีทำไว้กับผู้ถูกฟ้องคดี เป็นกรณีที่ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๖๘/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ (คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) จัดการหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามอำนาจหน้าที่โดยเร่งด่วน นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจัดการหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามอำนาจหน้าที่ การบังคับคดีในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๘/๒๕๕๙ ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้มีการขายทอดตลาดที่ดินอันเป็นทรัพย์สินหลักประกันให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เจ้าหนี้ในคดีดังกล่าวแล้ว แต่เมื่อพิเคราะห์จากประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๕ อันเป็นประกาศที่ใช้บังคับขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีนี้มาฟ้อง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดการหนี้ของเกษตรกรว่า ในกรณีที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สามารถจัดการหนี้ให้เกษตรกรได้ แต่กองทุนไม่สามารถจัดการหนี้ให้เกษตรกรได้ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันตกแก่เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอก ให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแล้ว เห็นว่า แม้หนี้ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะถูกบังคับคดีตามหมายศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช จนกระทั่งได้มีการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยจัดการหนี้



ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงเป็นกรณีที่ศาลสามารถออกคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๖/๒๕๖๓)

(๓) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น ศาลมีอำนาจกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ผู้ฟ้องคดีเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้ขายในสัญญาซื้อขายเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๓ เตียง กับจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อันเป็นสัญญาทางปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายถูกบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีนี้แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีคำขอท้ายฟ้องขอให้เพิกถอนหรือยกเลิกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่บอกเลิกสัญญาซื้อขายเตียงฯ จำนวน ๓ เตียง ขอให้เพิกถอนหรือยกเลิกหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญาซื้อขายเตียงฯ จำนวน ๓ เตียง ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ขอให้เพิกถอนหรือยกเลิกมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ที่ไม่ตรวจรับพัสดุเตียงฯ จำนวน ๓ เตียง ขอให้เพิกถอนหรือยกเลิกหนังสือของนาย บ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เรื่อง การตรวจรับพัสดุเตียงฯ จำนวน ๓ เตียง ที่แจ้งมติไม่ตรวจรับเตียงฯ จำนวน ๓ เตียง ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายและรับมอบเตียงฯ จำนวน ๓ เตียง จากผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่เมื่อได้พิจารณาคำฟ้องประกอบกับคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวแล้ว กรณีย่อมเข้าใจได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องโต้แย้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวโดยมีความประสงค์ที่จะขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันอย่างถูกต้องต่อไป โดยให้มีการรับมอบเตียงฯ จำนวน ๓ เตียง จากผู้ฟ้องคดี ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งบอกเลิกสัญญาและมีหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มีมติไม่ตรวจรับมอบเตียงฯ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือแจ้ง



การมีมติไม่ตรารับมอบเพียงๆ นั้น ก็เป็นเพียงการกระทำในฐานะคู่สัญญาและเป็นการพิจารณาใช้สิทธิตามที่สัญญากำหนดไว้เท่านั้น คำขอให้ยุติข้อโต้แย้งตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่ศาลมีอำนาจกำหนด คำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙/๒๕๖๓)

(๔) คำขอให้ศาลกำหนดคำบังคับโดยการสั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๓๔๑-๓๔๒

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๕๒๔

(๕) คำขอให้ศาลกำหนดคำบังคับโดยการสั่งให้บุคคลกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำออกไปจากพื้นที่พิพาทภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนทั้งหมด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น คำขอของผู้ฟ้องคดีศาลปกครองสามารถออกคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๑/๒๕๖๒)



๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลปกครองดำเนินการทางวินัยหรือให้ลงโทษทางอาญา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

คำขอให้ศาลลงโทษนายกองค้การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่เป็นการเยยวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๐/๒๕๖๓)

คำขอที่ขอให้ศาลลงโทษอธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่อนุญาตก่อสร้างจนทำให้เกิดการทำลายโบราณสถาน นั้น เป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่มีอำนาจกำหนดค่าบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑/๒๕๖๓)

คำขอในส่วนที่ขอให้ศาลมีคำสั่งลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ตามกฎหมาย นั้น การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งกระทำความผิดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ โดยหลักแล้วถือว่าทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เสียหายในกรณีที่มีการกระทำความผิดทางวินัยเกิดขึ้น และการที่ผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำความผิดวินัยหรือไม่นั้น กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะที่จะพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ดังนั้น คำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗/๒๕๖๓)

(๒) คำขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งในเรื่องที่เป็นดุลพินิจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินได้โดยสะดวกเป็นผลมาจากการดำเนินโครงการขุดลอกร่องปลาแข็งของนายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ) จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามทำถนนดิน



กว้าง ๘ เมตร เชื่อมทางเข้าออกไปยังที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น การพิจารณาจัดให้มีทางสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้ เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะพิจารณา ดำเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงไปใช้ดุลพินิจ แทนฝ่ายปกครองได้ คำขอดังกล่าวจึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๔๔/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

คำขอให้ศาลกำหนดคำบังคับให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เข้าทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีโดยรับมอบหนังสืออ่านนอกเวลา จำนวน ๑๒๓ รายการ และชำระราคาค่าหนังสือแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องโดยอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อหนังสืออ่านนอกเวลา จำนวน ๑๒๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปล่อยให้ ระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีชนะการประกวดราคาล่วงเลยไปเป็นระยะเวลากว่า ๒ ปี โดยไม่ยอมเรียกให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาซื้อหนังสืออ่านนอกเวลา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย แม้ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจะเป็นผลมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาซื้อหนังสืออ่านนอกเวลา แต่การตกลงเข้าทำสัญญากับคู่สัญญา ฝ่ายเอกชนหรือไม่ นั้น เป็นดุลพินิจของหน่วยงานทางปกครองในการบริหารงบประมาณอันเป็น อำนาจของฝ่ายบริหารที่จะพิจารณาดำเนินการ ศาลไม่มีอำนาจกำหนดคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ผูกพันตนเข้าทำสัญญาซื้อหนังสืออ่านนอกเวลากับผู้ฟ้องคดีได้ (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อ.๖๑๐/๒๕๖๒)

คดีที่กรมชลประทาน (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ก่อสร้างคันกันน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานล่าช้า เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี บอกลเลิกสัญญาในเวลาต่อมา และต้องจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ให้ดำเนินการแทน ขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนาย อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหาย และให้ธนาคาร ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชำระเงินตามสัญญาค่าประกัน ในการนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ได้ฟ้องแย้งมาในคำให้การว่า มิได้เป็นผู้ประพฤติดัดสัญญาจ้างที่พิพาท การที่ผู้ฟ้องคดี บอกลเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดเชยเงิน แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีคำขอให้ผู้ฟ้องคดีขยายอายุสัญญาจ้าง และให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับเข้าทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ



สัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาด้วยการแสดงเจตนาไปยังผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจึงต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจึงเป็นอันสิ้นสุดลง คู่สัญญาจะฟ้องบังคับให้มีการปฏิบัติตามสัญญานั้นอีกไม่ได้ คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีขยายอายุสัญญาจ้าง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับเข้าทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สิ้นสุดลงแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะเข้าทำงานก่อสร้างนั้นเองหรือว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่น ให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จหรือไม่ ก็เป็นเอกสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดี หาได้มีผลทางกฎหมายไปกระทบกระเทือนต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องแย้งคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องแย้งโดยมีคำขอให้ศาลบังคับให้กองทัพบก (ผู้ฟ้องคดี) รับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้ารับราชการตามเดิม นั้น อำนาจการบรรจุนายทหารที่ลาออกจากราชการไปแล้วเข้ารับราชการใหม่ ถือเป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง โดยเฉพาะ อันมีหลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณา คือ มีตำแหน่งว่างซึ่งเหมาะสมที่จะบรรจุเฉพาะตัวบุคคลผู้นั้น และการบรรจุผู้นั้นต้องไม่กระทบกระเทือนต่อฐานะในการเลื่อนตำแหน่งของผู้ซึ่งรับราชการอยู่ ทั้งต้องมีความจำเป็น ตลอดจนประโยชน์ที่จะเกิดแก่ราชการในแต่ละกรณีเป็นสำคัญ โดยมีได้เป็นสิทธิของผู้ที่ขอกลับเข้ารับราชการใหม่แต่อย่างใด ศาลปกครองจึงไม่ก้าวล่วงเข้าไปใช้อำนาจแทนผู้มีอำนาจออกคำสั่งดังกล่าวได้ อันเป็นกรณีที่ไม่มีคำบังคับตามอำนาจที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีสิทธิยื่นคำฟ้องแย้งต่อศาลปกครอง ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๕/๒๕๖๒)

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ส่งมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินกิจการร้านค้าปลอดภาษี ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความข้อกฎหมายและเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแล้ว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๓ กำหนดว่า กรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายแก่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เฉพาะเรื่องโดยผ่านทางกระทรวง ทบวง กรม ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรให้ขอความเห็นเป็นการเฉพาะราย ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ใช่บุคคลดังกล่าว และการจะส่งความเห็นไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ ปัญหาข้อกฎหมายหรือไม่ นั้น เป็นอำนาจในการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะดำเนินการ ตามที่เห็นสมควร ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ คำขอของผู้ฟ้องคดีตามคดีนี้ จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจ กำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ คร.๔๘/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ร่วมกับคณะกรรมการสามัญประจำกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการสามัญประจำกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และอธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ออกกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดเรียงอาวุโสของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีระดับตำแหน่งเดียวกันแต่มีอายุราชการ แตกต่างกัน และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ปฏิบัติตามคำแนะนำ เรื่อง แนวทางในการแก้ไขปัญหา ความเหลื่อมล้ำของข้าราชการพลเรือนตำแหน่งปลัดอำเภอ ตามหนังสือคณะกรรมการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ สว (สนช) (กมธ๒) ๐๐๑๐/๔๔๓๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และหนังสือคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ สว (สนช) (กมธ๒) ๐๐๑๐/๔๔๓๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น โดยที่ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจ หน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ข้าราชการพลเรือน รวมทั้งการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ หรือถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจดุลพินิจที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมโดยต้องคำนึงถึง เหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์แก่การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเป็นสำคัญที่ศาลไม่อาจ



ก้าวล่วงไปใช้อำนาจดุลพินิจแทนได้ คำขอตามคำฟ้องในข้อหานี้จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๗๕/๒๕๖๒)

คำขอให้ศาลมีคำบังคับให้มีการแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร) กรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร) กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นอำนาจโดยตรงของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นฝ่ายปกครองที่จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด ศาลมีอาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจดังกล่าวแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ อีกทั้ง เป็นกรณีที่ไมเข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะกำหนดคำบังคับได้ตามนัยมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๒๗/๒๕๖๒)

(๓) คำขอให้ศาลปกครองยกเลิกหรือเพิกถอนสัญญาจ้างระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับเอกชนคู่สัญญา

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๓๕๑

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๑๘๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๕๕๖

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๗๗-๑๘๐

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๑๔๕-๑๔๖

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๑๙๔-๑๙๕

(๔) คำขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายสมาคมสิทธิชุมชนคนริมคลองและเป็นสมาชิกชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) เป็นประธานกรรมการชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ นำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้อำนวยการเขตหลักสี่และหัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) มีคำสั่งให้กรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำ และบริษัท ร. ดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) (๒) (๓) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วแต่กรณี นั้น เมื่อความเดือดร้อนเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างสืบเนื่องมาจากการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบัว คลองถนน คลองสอง และ



คลองบางซื่อ จากเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคำแหง ไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ อันเป็นโครงการที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำ ภายใต้มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดระเบียบและการแก้ไขปัญหาการบุกรุกคลองลาดพร้าว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับบริษัท ร. การก่อสร้างอาคารในกรณีนี้จึงถือเป็นการก่อสร้างอาคารของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับข้อ ๒ วรรคหนึ่ง (๒) ของกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารข้างต้นต้องส่งแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาก่อนทำการก่อสร้าง และหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนยังไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ให้ผู้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอแนะโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามที่ข้อ ๒ และข้อ ๓ ของกฎกระทรวงข้างต้นกำหนดไว้เท่านั้น โดยไม่มีบทบัญญัติใดแห่งกฎหมายข้างต้นบัญญัติว่า หากมีการฝ่าฝืนกฎกระทรวงข้างต้นแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ให้ผู้ดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาคารปฏิบัติแต่อย่างใด จึงถือได้ว่ากรณีตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้มีกฎหมายกำหนดให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะมีคำสั่งให้กรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เป็นเรื่องที่กรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำในฐานะคู่สัญญาตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่จะต้องควบคุมตรวจสอบการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ให้เป็นไปตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาไว้ รวมถึงดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้น คำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗/๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕/๒๕๖๓ ที่ ๔๕/๒๕๖๓ และที่ ๑๓๓/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นผู้ทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตผู้ค้าตราสารหนี้แทนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย นั้น เมื่อพิจารณาอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจและหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้แต่อย่างใด อีกทั้ง ในเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทด. ๖๗/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ (ฉบับประมวล) ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งข้อ ๘ และข้อ ๑๖ ได้กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นแก้ไข กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวได้ หากพบว่าบริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๖ ของประกาศดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่าการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวไม่ใช่หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำหน้าที่ดังกล่าว จึงเป็นการขอให้ศาลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจอันเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำสั่งบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๒๙/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเทศบาลเมืองแฉะแม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงตลอดจนดำเนินการแก้ไขกรณีพิพาทจากการโต้แย้งสิทธิในที่ดินแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๗๔ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น เมื่อพิจารณาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ



ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ กำหนดว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่ในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง ที่ดินสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นโดยสภาพธรรมชาติ โดยการใช้ร่วมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรมหรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า ทางบก ทางน้ำ สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจำตำบลหรือหมู่บ้าน ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตามข้อ ๕ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการระงับข้อพิพาทหรือร้องทุกข์กล่าวโทษ... วรรคสาม กำหนดว่า หากมิได้มีการดำเนินการตามวรรคสอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้นายอำเภอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ครบกำหนด และให้นายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการหรือนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก็ได้ วรรคห้า กำหนดว่า ความในวรรคสอง ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอที่จะดำเนินการฝ่ายเดียว กรณีจึงเห็นได้ว่าตามระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับนายอำเภอ ทำหน้าที่ระงับข้อพิพาทกรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงตลอดจนดำเนินการแก้ไขกรณีพิพาทจากการโต้แย้งสิทธิในที่ดินแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามระเบียบดังกล่าว จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจออกคำสั่งบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๐/๒๕๖๒)

(๕) คำขอซึ่งมิได้เป็นไปตามนัยบทบัญญัติมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า นายอำเภอพรณานานิคมและเทศบาลตำบลบัวสวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ดำเนินการถอนสภาพร่อนน้ำสาธารณประโยชน์ที่พิพาทซึ่งประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณนั้นแล้ว ให้พ้นสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน



และข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการเพิกถอนการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินของร่อนน้ำสาธารณประโยชน์ที่คั่นกลางระหว่างที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๓๔๕ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๓๔๖ ตำบลสว่าง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดสกลนคร ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น แม้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันอาจถูกถอนสภาพได้ตามนัยมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยกฎหมายกำหนดให้กระทำโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ ในกรณีที่ทบวงการเมืองรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว และกระทำโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในกรณีที่พลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นหรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมีได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามกฎหมายอื่น แต่การตราพระราชบัญญัติเป็นอำนาจขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนการตราพระราชกฤษฎีกาเป็นอำนาจขององค์กรฝ่ายบริหาร ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจกำหนดคำบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๕/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ (นครศรีธรรมราช) และกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ) ดำเนินการเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของนาย ฟ. ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้จัดการมรดก นั้น เมื่อการเวนคืนที่ดินจะต้องดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนขึ้น แล้วให้ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นเพื่อกำหนดราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและค่าทดแทน จากนั้นจึงให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตที่จะเวนคืนและกำหนดค่าทดแทนได้ไม่เกินราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนด ในกรณีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์รายใดไม่ตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ก็ให้ดำเนินการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นต่อไป ทั้งนี้ตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่โดยเหตุที่การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนนั้น เป็นดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาต่อ



พระมหากษัตริย์เพื่อทรงตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพราะคณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการที่จะเวนคืนที่ดิน รวมทั้งพิจารณาถึงกำลังเงินของแผ่นดิน โดยให้นำเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้มาประกอบการพิจารณาด้วย ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๘ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ส่วนการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ คณะรัฐมนตรีก็ต้องเสนอต่อรัฐสภาเพื่อให้ความยินยอมตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เมื่อการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะต้องกระทำโดยการตราพระราชกฤษฎีกาและพระราชบัญญัติ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นอำนาจดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาที่ศาลไม่อาจก้าวล่วงได้ คำขอของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๗๒/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๑๗๒๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ และที่ ๕๓๕๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เลิกจ้าง) ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คืนสถานภาพและสิทธิการเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๑๗๒๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมหรือเท่าเทียมกัน โดยให้ได้รับค่าจ้างในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าเดิม และให้ผู้ฟ้องคดีมีศักดิ์และสิทธิประโยชน์อื่นใดที่พึงได้รับตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๑๗๒๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ทุกประการ นั้น เมื่อคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันในการพิพากษาคดี ศาลปกครองจึงมีอำนาจกำหนดคำบังคับสั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามที่มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติไว้เท่านั้น ไม่อาจพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ คดีนี้ศาลปกครองจึงมีอำนาจกำหนดคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจากการผิดสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดีเท่านั้น



คำขอดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๔/๒๕๖๒)

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีได้กลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นพนักงานราชการตามเดิม นั้น มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติว่า ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดค่าบังคับโดยสั่งให้ชำระเงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สิน... ในกรณีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๘/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๖๐๓/๓๓๐๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้กำกับกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด และมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๖๐๓/๒๑๐๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด ตอบหมายเรียกเอกสารหรือพยานวัตถุ (คดีอาญา) ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๕๙/๒๕๖๐ นั้น เป็นกรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนและคำสั่งศาลในคดีอาญามีใช้การออกคำสั่งใด ๆ ที่ศาลจะมีค่าบังคับให้เพิกถอนได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๖๗/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

คำขอให้ศาลรายงานรัฐบาลถึงผลของการที่นาย น. นายช่างรังวัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ใช้มาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ออกคำสั่งทางปกครองซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าการยุติการดำเนินคดีในศาล เป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖/๒๕๖๓)

คำขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ พ.๓๕/๒๕๕๐ นั้น กรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จึงเป็นคำขอ



ที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่อาจออกคำสั่งบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๗/๒๕๖๓)

(๖) คำขอซึ่งไม่มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กระทำละเมิดอันเนื่องมาจากการละเลยต่อหน้าที่ ขอให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕๐๐ บาท นั้น เมื่อพิจารณาคำบรรยายฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีนี้เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนเกี่ยวกับการรวมโฉนดที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินที่มีผู้คัดค้านและอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครอง ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้แล้วเสร็จ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยก่อนฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงแต่มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๓/๙๐๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบและให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าว และภายหลังฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๓/๑๘๘๒ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ แจ้งผลการดำเนินการทำนองเดียวกัน จึงยังไม่มีข้อยุติว่าเรื่องที่ร้องเรียนเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ อย่างไร อันจะให้ความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับหมดสิ้นไป การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลออกคำสั่งให้ชดเชยค่าเสียหายเป็นตัวเงินจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ จึงมิได้มีผลเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตามที่มีการฟ้องคดีไว้แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๘/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีการฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สัญญาจ้างระหว่างกรมทรัพยากรธรณี (ผู้ถูกฟ้องคดี) กับบริษัท ส. จำกัด ผลการพิจารณาอุทธรณ์ และให้จัดประกวดราคาจ้างใหม่ อันเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙

